

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 753/2530

นายบุญจาง ชมรัตน์

โจทก์

นายจิว เนื่องจำนงค์

จำเลย

นายจิว เนื่องจำนงค์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีโอกาสที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 120)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านพิพาท
และใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือนละหนึ่งพันบาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะขน
ย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านพิพาท

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 111,114)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องขนย้ายทรัพย์สินออกไปจาก
บ้านพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา แต่เฉพาะค่าเสียหายนั้นถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำ
สั่งนี้ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนด ก็อนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในเรื่องขนย้ายทรัพย์สินออกไปจาก
บ้านพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา แต่เฉพาะค่าเสียหายนั้นถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำ
สั่งนี้ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนด ก็อนุญาตให้
ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมบุรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>